

0409745-23.1999.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Waldir Calciolari
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 25ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
UDSON MOREIRA MONTEIRO e outro

Juiz de Direito: Dr. Waldir Calciolari

Vistos.

UDSON MOREIRA MONTEIRO requereu a REABILITAÇÃO, aduzindo ter cumprido a pena corporal de 05 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
25ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 441/445, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9049, São Paulo-SP - E-mail: sp25cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Físico nº:
0409745-23.1999.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
UDSON MOREIRA MONTEIRO e outro

CONTROLE Nº 76/2000

Juiz de Direito: Dr. Waldir Calciolari

Vistos.

UDSON MOREIRA MONTEIRO requereu a REABILITAÇÃO, aduzindo ter cumprido a pena corporal de 05 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, regime inicial fechado, tendo sido extinta a punibilidade em 09 de abril de 2008 (fls. 26 vº), além de possuir os demais requisitos.

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fls. 29).

É o breve relatório.

D E C I D O:

O pedido procede.

Consta nos autos que, em 2 de maio de 1988, o réu UDSON MOREIRA MONTEIRO foi condenado, em 12 de março de 2001, condenado a cumprir em estabelecimento adequado, a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, regime inicial fechado. Por V. Acórdão, proferido em 10 de setembro de 2002, foi negado provimento ao apelo.

O prazo estipulado na lei (2 anos) foi satisfeito, anotando-se que a pena foi extinta, por decisão de 09 de abril de 2008. De outra parte, há prova de domicílio e evidências de bom comportamento, ressaltando-se a inexistência de qualquer outra ação ou investigação, em data posterior àquela em que se verificou a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, CONCEDO a REABILITAÇÃO ao condenado UDSON MOREIRA MONTEIRO para que seja observado sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, nos termos do artigo 93 do Código Penal.

Por fim, nos termos do artigo 746, do Código de Processo Penal, que prevê recurso de ofício da decisão que defere a reabilitação, determino a remessa destes autos, oportunamente, ao Egrégio Tribunal de Justiça.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

WALDIR CALCIOLARI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA